

Quan el negoci creix: el cas de l'autònom que es queda curt

Cas real d'un autònom en expansió que ha de decidir si es transforma en SL, analitzant responsabilitat patrimonial, fiscalitat i capacitat de finançament.

DURADA

55 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

grups xicotets (3-4)

UNITAT 2

Tipus d'empreses i la seua organització

MATERIALS

- Fitxa del cas amb xifres de facturació i benefici
- Taula comparativa autònom / SL (en blanc)
- Accés a internet per a consultar tipus d'IRPF i Impost de Societats

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau CCL, STEM, CPSAA, CC

Plantejament

Marta va muntar fa tres anys *Mardecor*, un taller de decoració i reformes, donant-se d'alta com a autònoma. Va començar sola; hui factura **180.000 € a l'any** i guanya uns **55.000 €** de benefici, té dos empleats, ha demanat un préstec de 40.000 € per a comprar maquinària i acaba de firmar un contracte gran amb un hotel que l'obliga a comprar material per avançat. El seu gestor li ha dit una frase que la inquieta: *com a autònoma, respons amb tot el teu patrimoni personal*.

Marta dubta entre seguir com a autònoma o constituir una **Societat Limitada**. El vostre grup és la seua assessoria: heu de recomanar una opció i justificar-la.

Objectius didàctics

- Comparar la figura de l'empresari individual (autònom) amb la societat de responsabilitat limitada.
- Analitzar les tres dimensions de la decisió: responsabilitat patrimonial, fiscalitat i accés a finançament.
- Entendre que la forma jurídica no és definitiva: evoluciona amb l'empresa.

Passos

- 1. Lectura del cas (10 min).** El grup llig la fitxa amb les xifres de Mardecor i subratlla els tres riscos principals de seguir com a autònoma.
- 2. Taula comparativa (20 min).** Completen una taula amb cinc files: responsabilitat enfront de deutes, tributació del benefici, capital mínim necessari, imatge davant clients i bancs, i cost de gestió i tràmits.
- 3. Decisió i justificació (15 min).** Redacten una recomanació d'un paràgraf dirigida a Marta, indicant quina forma jurídica adoptar i els dos arguments de més pes.
- 4. Posada en comú (10 min).** Dos grups exposen i es contrasten recomanacions. El professor introduïx el concepte de **responsabilitat limitada** com a motor històric del capitalisme.

Pistes per a la correcció

- Com a autònoma, Marta respon amb el seu patrimoni **personal i empresarial** sense separació; amb una SL, la seua responsabilitat es limita en principi al capital aportat (mínim 1 € des de la Llei Crea i Crece, encara que amb reserves obligatòries).
- En l'IRPF el benefici tributa per trams progressius que poden superar el 40 % en rendes altes; l'Impost de Societats té un tipus general del 25 %, però una empresa amb menys d'1 milió d'euros de facturació, com Mardecor, tributa el 2026 al 19 % els primers 50.000 € de base i al 21 % la resta. El 15 % de les societats noves no s'aplicaria, perquè Marta ja exercia l'activitat com a autònoma.
- Amb uns 55.000 € de benefici, per damunt del llindar de 40.000-50.000 € que solen citar les assessories, la SL sol ser fiscalment més eficient i limita el risc del préstec i del contracte de l'hotel. La recomanació raonable és **transformar-se en SL**.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Anàlisi de la responsabilitat	Identifica el risc patrimonial de l'autònom	30 %
Anàlisi fiscal	Compara correctament IRPF i Impost de Societats	25 %
Recomanació argumentada	Decisió coherent amb les xifres del cas	30 %
Treball en grup	Repartiment i posada en comú	15 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** estimar la quota fiscal aproximada en cada figura amb les xifres del cas per a quantificar la diferència.
- **Connexió amb la Unitat 9:** discutir com la forma jurídica afecta la capacitat de captar socis inversors.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOMLOE